SUNAT

# RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN N.° 212-003-0004807

JULIACA, 23/06/2023

201912 1011 2120030004807

## DATOS DE IDENTIFICACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| NÚMERO DE RUC | : | 20447968216 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | : | DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
| DOMICILIO FISCAL | : | MZA. A LOTE 18 URB. URB. TAPARACHI APIRAJ (COSTADO DE PETRO PERU PORTON AZUL) PUNO - SAN ROMAN - JULIACA |
| CIIU | : | 15417 - ELAB. PROD. DE PANADERIA. |

## DATOS DE REFERENCIA

| | | |
|---|---|---|
| ORDEN DE FISCALIZACIÓN N.° | : | 220211155830 |
| BASE IMPONIBLE DETERMINADA | : | S/ 755,750.00 |
| CRÉDITO DETERMINADO | : | S/ 488,037.00 |
| TASA | : | 18.00% |
| TIPO DE FISCALIZACIÓN | : | Fiscalización Parcial |

| | |
|---|---|
| PERÍODO TRIBUTARIO | 2019 - 12 |
| TRIBUTO | 1011 - IGVICP |

| Elemento(s) del Tributo a Fiscalizar | Aspecto(s) contenido(s) en el Elemento a Fiscalizar |
|---|---|
| Crédito Fiscal de Adquisiciones y Compras. | Operaciones de compras y adquisiciones. |

De acuerdo con lo señalado en el Artículo 76° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N.° 133-2013-EF y normas modificatorias, corresponde la emisión de la Resolución de Determinación, debido a:

VER DETALLE DEL SUSTENTO Y LA BASE LEGAL EN LOS ANEXOS N.° 1 y N.° 1.1 ADJUNTOS A LA PRESENTE RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN (02 FOLIOS).

EL MONTO DE SALDO A FAVOR ES:

Saldo a favor determinado : S/ ( 352,002.00)

**IZAGA RUIZ, ALBERTO FERNANDO**
JEFE DE OFICINA ZONAL
O.Z.JULIACA-PRICO

Se deja a salvo el derecho del deudor tributario a interponer Reclamación contra la presente Resolución de Determinación, ante la O.Z.JULIACA-PRICO, bajo los requisitos y condiciones previstos en el artículo 137° del TUO del Código Tributario y normas modificatorias.

**OBSERVACIONES**

- El presente documento ha sido emitido de acuerdo a lo establecido en el artículo 111° del TUO del Código Tributario y el artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S. N.° 004-2019-JUS.
- La presente notificación se considerará efectuada en la fecha de su depósito en el Buzón Electrónico SOL y surtirá efectos el día hábil siguiente, de conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 104°, concordado con el artículo 106°, del TUO del Código Tributario.

SUNAT

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - CUENTA PROPIA
FISCALIZACIÓN PARCIAL

| | |
|---|---|
| COD. SECC / DIVISIÓN | 7F0920 |
| CÓDIGO TRIBUTO | 1011 |
| PERIODO (S) | ENERO 2019 A DICIEMBRE 2019 |
| ORDEN DE FISCALIZACIÓN | 220211155830 |

# ANEXO N.° 1
# A LA RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN

## I. DEL CONTRIBUYENTE

| | |
|---|---|
| APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
| RUC | 20447968216 |
| DOMICILIO FISCAL | MZA. A LOTE 18 URB. URB. TAPARACHI APIRAJ - JULIACA |
| REFERENCIA | COSTADO DE PETRO PERU PORTON AZUL |

## II. SUSTENTACIÓN Y BASE LEGAL:

Se emiten las presentes Resoluciones de Determinación respecto al Impuesto General a las Ventas correspondientes a los periodos tributarios 2019-01 a 2019-12 como conclusión del procedimiento de Fiscalización Parcial iniciado con la Carta de Presentación N.° 220211155830-01-SUNAT (según reliquidación efectuada en base a las Declaraciones Juradas mensuales presentadas por el contribuyente) originándose reparos al Crédito Fiscal del Impuesto General a las Ventas, según lo detallado en los Puntos N.° 01 al 07 del Anexo N.° 01 y Anexos N.° 01.1 al 01.7 del Requerimiento N.° 2122220000972 y su respectivo Resultado.

**BASE LEGAL:**

- Inciso a) del artículo 18° e incisos a) y b) del artículo 19° del Texto único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo N.° 055-99-EF y normas modificatorias.
- Artículo 1° de la Ley N.° 29215 - Ley que fortalece los mecanismos de control y fiscalización de la administración tributaria respecto de la aplicación del crédito fiscal precisando y complementando la última modificación del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo y normas modificatorias.
- Literal a) del numeral 1 y numeral 2.1 del artículo 6° del Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo N.° 029-94-EF y normas modificatorias.
- Primer y último párrafo del artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo N° 179-2004-EF y normas modificatorias.
- Artículos 3°, 4°, 5° y 8° de la Ley N.° 28194 - Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía, aprobada por el Decreto Supremo N.° 150-2007-EF y normas modificatorias.
- Artículo 13° y Primera Disposición Final del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.° 940 referente al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central, aprobado por Decreto Supremo N.° 155-2004-EF y normas modificatorias.
- Artículos 2°, 4°, 5°, 6° de la Resolución de Superintendencia N.° 183-2004/SUNAT y normas modificatorias.
- Numeral 1 y 1.17 del artículo 8° del Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por Resolución de Superintendencia N.° 007-99/SUNAT y normas modificatorias.

## III. LIQUIDACIÓN DEL TRIBUTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA:

DETERMINACION DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS DE LOS PERIODOS DE ENERO 2019 AL MES DE DICIEMBRE 2019

| PERIODO TRIBUTARIO | BASE IMPONIBLE VENTAS | DEBITO | UTILIZACIÓN DE CRÉDITO FISCAL EXCLUSIVA (*) | (-) SALDO A FAVOR MES ANTERIOR | IMPTO RESULT (SALDO FAVOR MES SGTE) | (-) PERCEPCIONES APLICADAS (**) | (-) RETENCIONES APLICADAS (**) | (-) TRIBUTO PAGADO | SALDO A FAVOR / DEUDA TRIBUTARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALES | 15,070,493 | 2,712,688 | 2,603,259 | | | 12,255 | 8,821 | - | |
| ENERO 2019 | | | 5,038 | 307,816 | (312,854) | | | | |
| FEBRERO 2019 | 424,967 | 76,494 | 69,835 | 312,854 | (306,195) | | | | |
| MARZO 2019 | 920,395 | 165,671 | 108,638 | 306,195 | (249,162) | | | | |
| ABRIL 2019 | 1,548,211 | 278,678 | 269,930 | 249,162 | (240,414) | | | | |
| MAYO 2019 | 2,531,518 | 455,673 | 429,411 | 240,414 | (214,152) | | | | |
| JUNIO 2019 | 1,459,407 | 262,693 | 149,399 | 214,152 | (100,858) | | | | |
| JULIO 2019 | 1,637,522 | 294,754 | 262,279 | 100,858 | (68,383) | | | | |
| AGOSTO 2019 | 1,251,990 | 225,358 | 228,532 | 68,383 | (71,557) | | | | |
| SEPTIEMBRE 2019 | 1,676,822 | 301,828 | 126,253 | 71,557 | 104,018 | 9,181 | 8,821 | | 86,016 |
| OCTUBRE 2019 | 1,563,098 | 281,358 | 263,102 | | 18,256 | | | | 18,256 |
| NOVIEMBRE 2019 | 1,300,813 | 234,146 | 202,805 | | 31,341 | 3,074 | | | 28,267 |
| DICIEMBRE 2019 | 755,750 | 136,035 | 488,037 | | (352,002) | | | | |

**Notas:**

(*) Ver Anexo N.° 1.1 a la Resolución de Determinación.
(**) Datos obtenidos de las Declaraciones Juradas Mensuales de IGV presentadas por el contribuyente.

## IV. OBSERVACIONES:

| | |
|---|---|
| **Tributo a fiscalizar:** | 0100-IGV |
| **Periodo a fiscalizar:** | Desde 2019-01 Hasta 2019-12 |
| **Tipo de fiscalización:** | Fiscalización Parcial |
| **Elemento(s) del Tributo a Fiscalizar:** | Crédito Fiscal de Adquisiciones y Compras. |
| **Aspecto(s) contenido(s) en el Elemento a Fiscalizar:** | Operaciones de compras y adquisiciones |

**Se emitieron los siguientes requerimientos:**

| | |
|---|---|
| **Requerimiento N.° 2121220000026** | **Fecha de Cierre: 21/04/2022** |
| **Requerimiento N.° 2122220000496** | **Fecha de Cierre: 20/06/2022** |
| **Requerimiento N.° 2122220000864** | **Fecha de Cierre: 07/11/2022** |
| **Requerimiento N.° 2122220000903** | **Fecha de Cierre: 24/11/2022** |
| **Requerimiento N.° 2122220000972** | **Fecha de Cierre: 08/06/2023** |

**Los montos expresados en el presente anexo se encuentran en soles**

SUNAT

**IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - CUENTA PROPIA**
**FISCALIZACIÓN PARCIAL**

| | |
|---|---|
| **COD. SECC / DIVISIÓN** | 7F0920 |
| **CODIGO TRIBUTO** | 1011 |
| **PERIODO (S)** | ENERO 2019 A DICIEMBRE 2019 |
| **ORDEN FISCALIZACIÓN:** | 220211155830 |

# ANEXO N.° 1.1
# A LA RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN

## I. DEL CONTRIBUYENTE

| | |
|---|---|
| **APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL** | DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
| **RUC** | 20447968216 |
| **DOMICILIO FISCAL** | MZA. A LOTE 18 URB. URB. TAPARACHI APIRAJ - JULIACA |
| **REFERENCIA** | COSTADO DE PETRO PERU PORTON AZUL |

## II. SUSTENTACIÓN Y BASE LEGAL:

Se emiten las presentes Resoluciones de Determinación respecto al Impuesto General a las Ventas correspondientes a los periodos tributarios 2019-01 a 2019-12 como conclusión del procedimiento de Fiscalización Parcial iniciado con la Carta de Presentación N.° 220211155830-01-SUNAT (según reliquidación efectuada en base a las Declaraciones Juradas mensuales presentadas por el contribuyente) originándose reparos al Crédito Fiscal del Impuesto General a las Ventas, según lo detallado en los Puntos N.° 01 al 07 del Anexo N.° 01 y Anexos N.° 01.1 al 01.7 del Requerimiento N.° 2122220000972 y su respectivo Resultado.

**BASE LEGAL:**

- Inciso a) del artículo 18° e incisos a) y b) del artículo 19° del Texto único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo N.° 055-99-EF y normas modificatorias.
- Artículo 1° de la Ley N.° 29215 - Ley que fortalece los mecanismos de control y fiscalización de la administración tributaria respecto de la aplicación del crédito fiscal precisando y complementando la última modificación del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo y normas modificatorias.
- Literal a) del numeral 1 y numeral 2.1 del artículo 6° del Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo N.° 029-94-EF y normas modificatorias.
- Primer y último párrafo del artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo N° 179-2004-EF y normas modificatorias.
- Artículos 3°, 4°, 5° y 8° de la Ley N.° 28194 - Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía, aprobada por el Decreto Supremo N.° 150-2007-EF y normas modificatorias.
- Artículo 13° y Primera Disposición Final del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.° 940 referente al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central, aprobado por Decreto Supremo N.° 155-2004-EF y normas modificatorias.
- Artículos 2°, 4°, 5°, 6° de la Resolución de Superintendencia N.° 183-2004/SUNAT y normas modificatorias.
- Numeral 1 y 1.17 del artículo 8° del Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por Resolución de Superintendencia N.° 007-99/SUNAT y normas modificatorias.

## III. DETERMINACIÓN DEL CREDITO FISCAL:

DETERMINACION DEL CREDITO FISCAL DEL IGV DE LOS PERIODOS DE ENERO 2019 AL MES DE DICIEMBRE 2019

| PERIODO TRIBUTARIO | CREDITO FISCAL DECLARADO | CONCEPTOS REPARADOS | | | | | | | CREDITO FISCAL DETERMINADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REPARO 1 Ver: Punto N.° 01 del Anexo N.° 01 al Resultado del Requerimiento N.° 2122220000972 (*) | REPARO 2 Ver: Punto N.° 02 del Anexo N.° 01 al Resultado del Requerimiento N.° 2122220000972 (*) | REPARO 3 Ver: Punto N.° 03 del Anexo N.° 01 al Resultado del Requerimiento N.° 2122220000972 (*) | REPARO 4 Ver: Punto N.° 04 del Anexo N.° 01 al Resultado del Requerimiento N.° 2122220000972 (*) | REPARO 5 Ver: Punto N.° 05 del Anexo N.° 01 al Resultado del Requerimiento N.° 2122220000972 (*) | REPARO 6 Ver: Punto N.° 06 del Anexo N.° 01 al Resultado del Requerimiento N.° 2122220000972 (*) | REPARO 7 Ver: Punto N.° 07 del Anexo N.° 01 al Resultado del Requerimiento N.° 2122220000972 (*) | |
| **TOTALES** | **3,143,848** | **56,269** | **379,693** | **9,184** | **64,563** | **5,614** | **11,174** | **14,092** | **2,603,259** |
| ENERO 2019 | 5,038 | - | - | - | - | - | - | - | 5,038 |
| FEBRERO 2019 | 75,502 | - | - | - | - | - | 4,649 | 1,018 | 69,835 |
| MARZO 2019 | 108,638 | - | - | - | - | - | - | - | 108,638 |
| ABRIL 2019 | 271,751 | 1,821 | - | - | - | - | - | - | 269,930 |
| MAYO 2019 | 452,025 | 4,579 | - | - | 3,056 | - | 2,985 | 11,994 | 429,411 |
| JUNIO 2019 | 217,799 | 22,637 | - | - | 45,763 | - | - | - | 149,399 |
| JULIO 2019 | 291,200 | 6,514 | - | - | 15,744 | 5,614 | 1,045 | 4 | 262,279 |
| AGOSTO 2019 | 230,957 | - | 1,349 | - | - | - | - | 1,076 | 228,532 |
| SEPTIEMBRE 2019 | 126,253 | - | - | - | - | - | - | - | 126,253 |
| OCTUBRE 2019 | 277,543 | 2,724 | 9,221 | - | - | - | 2,496 | - | 263,102 |
| NOVIEMBRE 2019 | 230,174 | 2,362 | 15,823 | 9,184 | - | - | - | - | 202,805 |
| DICIEMBRE 2019 | 856,968 | 15,632 | 353,299 | - | - | - | - | - | 488,037 |

**Notas:**

**(*)** El sustento, motivo determinante y la base legal se detallan en los Puntos N.° 01 al 07 del Anexo N.° 01 al Requerimiento y Resultado del Requerimiento N.° 2122220000972.

## IV. OBSERVACIONES:

| | |
|---|---|
| **Tributo a fiscalizar:** | 0100-IGV |
| **Periodo a fiscalizar:** | Desde 2019-01 Hasta 2019-12 |
| **Tipo de fiscalización:** | Fiscalización Parcial |
| **Elemento(s) del Tributo a Fiscalizar:** | Crédito Fiscal de Adquisiciones y Compras. |
| **Aspecto(s) contenido(s) en el Elemento a Fiscalizar:** | Operaciones de compras y adquisiciones |

**Se emitieron los siguientes requerimientos:**

| | |
|---|---|
| **Requerimiento N.° 2121220000026** | **Fecha de Cierre: 21/04/2022** |
| **Requerimiento N.° 2122220000496** | **Fecha de Cierre: 20/06/2022** |
| **Requerimiento N.° 2122220000864** | **Fecha de Cierre: 07/11/2022** |
| **Requerimiento N.° 2122220000903** | **Fecha de Cierre: 24/11/2022** |
| **Requerimiento N.° 2122220000972** | **Fecha de Cierre: 08/06/2023** |

**Los montos expresados en el presente anexo se encuentran en soles**